

ORIGINALE ☐
COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 362 del 22/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 171 del 22/06/2023

OGGETTO: Impegno di spesa – Fornitura di piattaforma in SaaS di e-Procurement TuttoGare PA.- Ditta SEBEN S.r.l.		
Lotto CIG: Z723BAA40D	Impegno: 175	Cap. 42 - Cod. 0111103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Decreto Sindacale n° 52 del 24/03/2021 con cui il Sindaco ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;

Richiamata la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 contenente "Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità nella Pubblica Amministrazione", approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;

Riscontrata la necessità di procedere all'acquisizione di apposita piattaforma di E-Procurement per lo svolgimento di gare telematiche;

Appurato che:

- ✓ l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, stabilisce che, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori fino a € 150.000,00, forniture e servizi, di importo inferiore a € 139.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ✓ l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), di modifica dell'art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006, ha innalzato la soglia entro la quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 non sono obbligate a fare ricorso all'utilizzo di piattaforme di E-Procurement, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa);

Visto che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni;

Precisato, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- ✓ con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisire l'uso di una apposita piattaforma di E-Procurement per lo svolgimento di gare telematiche;
- ✓ il contratto ha per oggetto la fornitura piattaforma di E-Procurement per lo svolgimento di gare telematiche;
- ✓ la scelta del contraente è effettuata procedendo, a norma di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, mediante affidamento diretto senza previa formale consultazione di due o più operatori economici, in deroga alle procedure ordinarie, in considerazione della natura dell'intervento stesso, della modesta entità dell'importo della spesa ed al fine di procedere in tempi brevi con procedure semplificate che consentano di intervenire con la necessaria tempestività;

Considerato che, presa visione delle offerte disponibili in rete per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione, in termini di rapporto prezzo/qualità e rispondenza alle esigenze di funzionalità, nonché di possesso rispondenti a quanto previsto in materia da AgID, individuata ai fini dell'acquisto in oggetto la proposta (prot. n° 3373 del 13.06.2023) della Ditta SEBEN S.r.l. semplificata unipersonale con sede in Villa San Giovanni (RC) al Viale Italia n° 4 - P.IVA 03031180809, per l'importo complessivo di € 2.500,00 oltre IVA, per la durata di mesi 12;

Preso atto della validità del DURC n° protocollo INAIL_37847164 fino al 02/08/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che di seguito si riportano integralmente,

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare alla ditta SEBEN S.r.l. semplificata unipersonale con sede in Villa San Giovanni (RC) al Viale Italia n° 4 - P.IVA 0303118080 la fornitura di apposita piattaforma in SaaS di e-Procurement TuttoGare PA per l'importo di € 2.500,00 oltre IVA, come meglio dettagliato nel preventivo n° 3373 del 13.06.2023;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.050,00 farà carico sul Cap. 42 - Cod. 0111103;
4. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 *"tracciabilità dei flussi finanziari"* l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
5. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
6. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
7. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
8. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
9. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
10. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 42 – Cod. 0111103, del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

